

1525766-59.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... do réu WESLEY, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal de crimes.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da parcial procedência da ação, apesar dos argumentos da nobre defesa.

A materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de ocorrência da subtração e localização do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1525766-59.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525766-59.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

Autor Desconhecido 1 e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

WESLEY FEITOZA BRAGA (R.G. 42660532/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, por duas vezes, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, pois, conforme consta da denúncia, no dia 15 de julho de 2022, em horário incerto, no interior de oficina mecânica situada na Rua João Graeber, n.º 164, Vila Ema, nesta comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um notebook, três aparelhos celulares das marcas Apple, Xiaomi e Samsung, e o veículo I/Honda CR-V LX, preto, 2011, placas EUF 8892, pertencentes à vítima NEIDE APARECIDA RAMOS MOCCI; bem como um aparelho celular da marca Motorola, pertencente à vítima ADRIANA NASCIMENTO DOS ANJOS.

Segundo consta, as vítimas estavam trabalhando, quando foram abordadas pelo réu que, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega dos bens acima descritos, com os quais empreendeu fuga.

Três dias depois, NEIDE constatou indevida transação bancária na ordem de R\$ 6.432,00 e, no dia seguinte, recebeu mensagens exigindo o pagamento de R\$ 5.000,00 pela devolução do veículo subtraído.

No dia 19 de julho, a Polícia Militar localizou esse veículo abandonado na altura do n.º 88 da Rua Alberto Romani Horta, São Lucas, nesta comarca.

Perícia papiloscópica identificou a impressão digital do acusado no botão do freio de mão do veículo, cuja fotografia foi reconhecida por NEIDE como a pessoa do

assaltante.

A prisão temporária do acusado foi decretada por 15 dias, sendo cumprida no dia 24 de agosto de 2022 (fls. 44/48 e 53/54 do 1º apenso), ocasião em que foi localizado na residência de sua genitora, situada na Rua Urucânia, n.º 121, Jd. Egle, nesta comarca.

Na ocasião, WESLEY confessou a prática do crime e entregou as mesmas roupas utilizadas durante sua execução, constatadas por imagens de câmeras de segurança (fls. 56/61 e 66 do 2º apenso).

Em solo policial, NEIDE e Adriana reconheceram-no pessoalmente.

Interrogado formalmente, o réu confessou a prática do roubo, aduzindo ter sido contratado por terceiro pelo valor de R\$ 3.000,00. Após o crime, abandonou o veículo e o notebook, vendendo os aparelhos celulares por R\$ 3.000,00 para um desconhecido (fls. 37/38).

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2022 (fls. 93/96). Em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 129/130). O réu foi citado (fls. 127) e apresentou resposta à acusação. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi iniciada a instrução criminal.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas as duas vítimas, uma testemunha de comum e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a procedência da ação penal, com o afastamento do concurso formal de crimes.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da confissão como atenuante, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, do concurso de crimes, a fixação de regime mais brando, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu WESLEY, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal de crimes.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da parcial procedência da ação, apesar dos argumentos da nobre defesa.

A materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de ocorrência da subtração e localização do automóvel (fls. 3/6) e da captura do réu (fls. 33/35); auto de exibição, apreensão e entrega do veículo (fls. 8), auto de exibição e apreensão das roupas utilizadas na data do crime (fls. 36), laudo de perícia papiloscópica (fls. 10/21), relatório de investigação (fls. 22/23), fotografias do réu (fl. 27) e das roupas apreendidas (fls. 47); link contendo imagens de segurança do delito (fls. 29/30), declarações das vítimas (fls. 24/25), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

O mesmo pode ser dito em relação a autoria, haja vista as vítimas terem reconhecido o réu pessoalmente em solo policial (fls. 31 e 32), sendo que os reconhecimentos foram seguramente confirmados em Juízo.

Senão vejamos:

Em solo policial, o réu WESLEY, em síntese, confessou a prática do roubo, aduzindo ter sido contratado por terceiro pelo valor de R\$ 3.000,00. Após o crime, abandonou o veículo e o notebook, vendendo os aparelhos celulares por R\$ 3.000,00 para um desconhecido (fls. 49/50).

Em Juízo, o réu WESLEY novamente confirmou a participação na empreitada. Disse que um conhecido lhe apresentou uma pessoa que o contratou para dar um susto na vítima. Receberia três mil reais para tanto. Ocorre que, no local, acabou cometendo o roubo. Entrou na oficina e mandou a mulher ir para traz do balcão. Simulou estar armado e pegou as coisas que estavam em cima do balcão o carro e fugiu. Vendeu os aparelhos por cerca dois mil reais. O notebook jogou fora, pois quebrou. Não fez a transferência bancária. Não exigiu dinheiro pelo carro. Abandonou o carro. Não

falou para pessoa que o contratou onde estava o carro. Não se recorda o nome da pessoa que o contratou. Não estava armado, apenas simulou. Não sabe dizer a quem pertenciam os celulares ou o computador. Decididamente, a confissão judicial acerca da autoria delitiva torna incontroversa a prática, mormente porque corroborada pelo restante da prova. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a confissão judicial realizada espontaneamente pelo réu, ainda que seja o único elemento incriminador, é o suficiente para autorizar o decreto condenatório, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que comprovem sua falsidade ou algum vício de consentimento. Com efeito, tal confissão, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, possui valor absoluto, servindo como base condenatória. Ou seja, havendo confissão judicial, presumindo-se livremente feita, não demonstrada sua eventual falsidade por prova idônea, cujo ônus probatório incumbe ao confitente e sua defesa, só ela já basta e serve como alicerce para o decreto condenatório. Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelo laudo pericial papiloscópico (fls. 10/21) e pelos seguros e convincentes depoimentos das vítimas e da testemunha inquiridas sob o crivo do contraditório.

Assim, a vítima NEIDE, em Juízo, declarou que possui uma oficina mecânica e naquele dia, o homem entrou e abordou sua secretária, sra. Adriana. Num dado momento, ouviu o homem dizendo que era um assalto. Neste momento ele percebeu a presença da depoente e se aproximou, mostrando a arma na cintura. Foi levada para as proximidades do balcão, onde já estava a Adriana. Ele passou a pressionar por coisas de valor. Ele pegou os celulares, arrancou computadores etc. Ele passou a exigir a chave de um carro e acabou pegando o carro da depoente. Ele entrou no carro da depoente que estava do lado de fora e fugiu. Seu carro estava lavado e ninguém havia entrado nele, somente a depoente. O carro estava com pouca gasolina. Na delegacia deu a queixa dos bens subtraídos. Ficou sem celular e, no dia seguinte, quando acessou sua conta, constatou que haviam retirado dinheiro de sua conta. Fizeram uma transferência para outra conta, com a senha. Não tinha a senha armazenada no celular ou computador. Depois passou a receber ameaças em seu celular. diziam que sabiam onde morava, sabiam dos funcionários da empresa e como trabalhavam, sabiam onde morava e queriam dinheiro em troca carro. A polícia acabou encontrando seu carro. estava na delegacia quando acharam o carro. Foram encontradas digitais em seu carro. Não conhecia o assaltante até a data dos fatos. Não teria qualquer justificativa para o réu ter acesso ao seu carro, a justificar as impressões digitais dele estarem dentro do carro. fez o reconhecimento na delegacia, por foto. Mostraram várias fotos, umas quatro ou cinco de pessoas diferentes. Reconheceu apenas o réu. Depois foi chamada para fazer o reconhecimento pessoal. Dentre os três que lhe mostraram, reconheceu apenas um, ou seja, o réu. O réu manteve a arma na cintura e não chegou a empunhar. Reconhece o réu (n 2), dentre os homens que lhe são apresentados.

A vítima ADRIANA, em Juízo, asseverou que estava na oficina trabalhando e o rapaz entrou, levantou a camisa, mostrou que estava armado e disse que era um assalto. Achou que fosse brincadeira e ele passou a xingá-la. A Neide estava por perto e percebeu o que estava ocorrendo e ele percebeu a presença dela. Foram colocadas atrás do balcão perto da cozinha. Ele mostrava o tempo todo que estava armado. Ele passou a recolher os bens em cima do balcão, os celulares da oficina, os celulares da depoente e da Neide, computadores. Ele passou a exigir um carro e acabou levando o da Neide que estava na porta da oficina. Ele pegou as chaves do carro que estavam em cima do balcão e fugiu. Reconheceu o réu na delegacia. Hoje reconhece o réu (no. 2), como sendo a pessoa que a assaltou naquele dia. A arma que ele portava era escura, salvo engano preta. Ele não chegou a empunhar a arma, apenas levantava a blusa para mostrar. Não entende muito, mas parecia mesmo ser uma arma.

Em suma, as ofendidas tornaram a reconhecer o réu como autor do roubo, confirmando que WESLEY, empunhando uma arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu a entrega de seus pertences.

Importantíssimos os relatos das vítimas, isto porque vivenciaram o crime, narraram com precisão os fatos e não conheciam o réu até aquela data, não tendo motivos para

falsearem a verdade no sentido de prejudicá-lo.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226).

"PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação". (TACrimSP - Ap. nº 945.093/2 - 16ª Câ. - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTACRIM 26/172).

Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima:

"Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

De outro lado: "Em delitos como roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM - SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

E as narrativas das vítimas foram totalmente corroboradas pelos depoimentos do policial civil que conduziu a investigação.

A testemunha de acusação RAFAEL, policial civil, em Juízo e sob o crivo do contraditório, asseverou que no cumprimento de um mandado de busca e de prisão, chegaram na casa do réu e foram recebidos pela genitora. Ele foi identificado e recebeu a voz de prisão. Durante o cumprimento do mandado, ele acabou confessando a prática do delito e entregou as roupas que ele usava durante o assalto. Não localizaram armas na casa do réu.

E nem se diga que a palavra do policial não tem valor probante.

Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Desta feita, não havendo dúvidas no tocante à materialidade e à autoria delitivas, o réu deverá responder pelo delito de roubo descrito na denúncia.

Reconheço a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois, conforme amplamente relatado pelas vítimas, o réu anunciou o assalto, mostrando a arma de fogo que estava na cintura.

As testemunhas afirmaram que o réu não chegou a empunhar a arma, mas mostrou a arma levantando a camisa, sendo certo que a testemunha Patrícia foi clara em dizer que, apesar de não conhecer bem armas, a ela pareceu ser de fato uma arma.

E, no que tange à alegação da ausência de apreensão do armamento, tem-se que a falta de apreensão não impede o reconhecimento da causa de aumento.

Neste sentido: "ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Apreensão do instrumento - Irrelevância - Laudo pericial comprobatório da eficácia - Prescindibilidade - Hipótese - Comprovação de forma cabal por depoimentos, em especial da vítima - Possibilidade - Afastamento da qualificadora - Inadmissibilidade - Recurso não provido. PENA - Regime - Roubo triplamente qualificado - Subtração de carga -

Fixação da modalidade inicial fechada - Necessidade - Prática extremamente grave com restrição da liberdade da vítima - Ocorrência - Abrandamento do regime - Impossibilidade - Recurso não provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.166.843-3/1 - Avaré - 6ª Câmara do 3º Grupo da Seção Criminal - Relator Marco Antonio - J. 27.03.2008 - v.u).

Por fim, é forçoso o afastamento do concurso formal de crimes, pois a prova dos autos não indica que o réu tinha ciência de que atingiam com sua ação múltiplos patrimônios.

Destarte, estando comprovada a tipicidade penal e não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, WESLEY deve ser condenado pelo crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu. Por isso, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e eventuais atenuantes (confissão) não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, está somente presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Assim, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 06 (SEIS) anos E 08 (OITO) meses DE RECLUSÃO e 16 (DEZESSEIS) dias-multa.

Não existem causas de diminuição a serem consideradas.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu WESLEY FEITOZA BRAGA (R.G. 42660532/SP), qualificado nos autos, à pena de 06 (SEIS) anos E 08 (OITO) meses DE RECLUSÃO e 16 (DEZESSEIS) dias-multa, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, afastando o concurso formal de crimes, por insuficiência de provas.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito e o benefício da suspensão condicional da pena, por falta de preenchimento dos requisitos legais (art. 44, inciso I e art. 77, "caput", ambos do Código Penal).

Tendo a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal.

Neste sentido: "Ademais, o regime prisional inicial fechado é o mais adequado e também merece manutenção, considerada a finalidade primária de prevenção e reprovação da conduta criminoso, além da gravidade de tal conduta típica, fato que causa clamor público e instabilidade na paz social, constituindo uma resposta mais efetiva à criminalidade violenta, mormente considerando a crescente onda de roubo com grave ameaça ou/e à mão armada e de crimes violentos que assolam o País. O Tribunal tem decidido reiteradamente que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicável" (Ap. nº1.205.473/2 e 1.183.025/6 e também STF, RJTACrim 39/571 e no mesmo sentido TJSP JTJ 186/286, 188/315; RJTACrim 42/242, 43/222, 44/137).

Por ter permanecido preso durante o processo e porque ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA